

LOS DELEGADOS Y LOS SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO
(Artículos 72-75 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público)

LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Artículo 72)	
Función	Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva CC.AA, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. Los Delegados del Gobierno: - Dirigirán y supervisarán la AGE en el territorio de las respectivas CC.AA - Y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
Nivel y dependencia	Son órganos directivos con rango de Subsecretario. Dependen: - Orgánicamente del Presidente del Gobierno - Funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
Nombramiento y separación	Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE.

Ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno	- Será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede - En las CC.AA uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, la suplencia corresponderá al Secretario General.
--	--

LOS SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS (Artículo 74)	
Ámbito	Existirá en cada provincia un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma. En las CC.AA uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias de los Subdelegados.
Nivel	Nivel de Subdirector General.
Nombramiento	Nombrado por el Delegado del Gobierno en la respectiva CC.AA mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las CC.AA o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

COMPETENCIAS	
DELEGADO DEL GOBIERNO (Artículo 73)	SUBDELEGADO DEL GOBIERNO (Artículo 75)
Son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tiene, las siguientes competencias: a) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGE Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 1) Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en la CC.AA y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. 2) <u>Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.</u> 3) Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la AGE y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.	A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CC.AA y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto: 1) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la AGE y sus Organismos públicos con la de la CC.AA y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia. 2) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la CC.AA. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. - A estos efectos, <u>dirigirá las FCSE en la provincia</u> c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.

b) INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO E INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS. 1) Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la AGE y sus Organismos públicos en la CC.AA. 2) Promover la colaboración con las restantes Adm.Públicas en materia de información al ciudadano. 3) Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial. 4) <u>Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública¹, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.</u> c) COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADM.PÚBLICAS 1) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la CC.AA. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. 2) Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la AGE y sus Organismos públicos con la de la CC.AA y con las correspondientes Entidades Locales (...). 3) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación similares cuando se determine.	d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la AGE, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.
--	--

¹ En la ley figura el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que actualmente no existe, pasando a asumir sus competencias el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

d) CONTROL DE LEGALIDAD

- 1) Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.
 - Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.
 - Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Adm.Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento.
- 2) Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el art. 117.2 LPAC, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
- 3) Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

e) POLÍTICAS PÚBLICAS

- 1) Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de efectuar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar regular y periódicamente a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
- 2) Proponer ante el Ministro de Hacienda y Función Pública las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia AGE como con otras Adm. Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.
- 3) Proponer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública² medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la AGE.
- 4) Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento.
 - En particular les corresponde, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la AGE y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

² En la ley figura el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que actualmente no existe, pasando a asumir sus competencias el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Además:

- Ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.
- Les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las FCSE, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.